

Maroc

1. Causes

- Annulation prononcée par le tribunal :

- Le mariage est nul:
 - lorsque l'un des époux n'a pas consenti valablement au mariage;
 - lorsqu'il a été conclu en violation des empêchements légaux;
 - lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.

- Résiliation prononcée par le tribunal :

- Un mariage peut être résilié, avant sa consommation, si la dot n'a pas été versée.
- Il peut être résilié, avant et après consommation, lorsque:
 - il y a eu contrainte ou dol ;
 - il est conclu, alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle;
 - le mariage a été conclu pour permettre le mariage d'un homme avec son ex-épouse qu'il a répudiée trois fois ;
 - le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence était obligatoire.

- Répudiation (N.B. : Bien que nommée « divorce », dans le Code de la Famille, il s'agit bien d'une répudiation) :

- « *Divorce* » (répudiation) sous contrôle judiciaire (talaq) :
 - Aucun motif spécifique ne doit être invoqué.
 - Le mari qui souhaite répudier son épouse doit déposer une requête en répudiation auprès du tribunal, section Famille. Après avoir convoqué les époux, pour tenter une conciliation et fixé le montant des droits dus à l'épouse et aux enfants, le tribunal autorise l'époux à faire établir l'acte de divorce par deux adouls (notaires de droit musulman). Une fois l'acte homologué par un juge d'homologation, le juge de la famille rend une ordonnance motivée (qarar), qui décrit toute la procédure (Il ne s'agit pas d'une décision judiciaire mais d'une description de la procédure suivie. Elle est néanmoins indispensable, dans le cadre du talaq). Un recours est possible contre cette ordonnance, selon la procédure normale.
 - Le talaq ne devient irrévocable, que lorsque la période de viduité de la femme est terminée (idda). Pendant la période de viduité, l'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse, en faisant établir un acte de reprise par deux adouls. (Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de divorce pour discorde).
 - A l'issue du délai de viduité, l'homme ne peut plus reprendre son épouse. La date de dissolution est donc la date à laquelle l'idda a pris fin.
 - L'homme ne peut cependant reprendre son épouse que deux fois. Le troisième talaq est immédiatement irrévocable, sans délai d'attente.
 - Ce qui précède s'applique également à la femme si l'homme lui a délégué le pouvoir du talaq (art. 89 du Code de la Famille). Il s'agit, en quelques sortes d'une répudiation "par procuration" (appelée *tamlík*).?
- « *Divorce* » (répudiation) par consentement mutuel :
 - La répudiation par consentement mutuel peut avoir lieu avec et sans conditions (art. 114 du Code de la Famille).
 - Les époux déposent conjointement une demande de répudiation au tribunal, après s'être mis d'accord sur la rupture du mariage et les conditions qui y sont attachées. La procédure est identique que précédemment (demande au tribunal, conciliation, acte par les adouls, homologation, qarar).
 - La répudiation par consentement mutuel est irrévocable immédiatement. Pour la femme, le délai d'idda commence à la date à laquelle la répudiation a lieu.
- « *Divorce* » (répudiation) moyennant compensation (*khôl*) :
 - Les deux époux peuvent convenir de divorcer par *Khôl*, par lequel l'épouse consent à une compensation, pour obtenir sa répudiation.
 - La répudiation moyennant compensation est irrévocable immédiatement. Pour la femme, le délai d'idda commence à la date à laquelle la répudiation a lieu.

- Divorce judiciaire : c'est le tribunal qui prononce le divorce, dans le cas de:

- Divorce sur demande de l'un des époux pour discorde (*chîqâq*) (art. 94-97 Code de la Famille) : en cas de rupture durable de la vie conjugale, le divorce peut être demandé par l'épouse seule ou conjointement.

- Divorce judiciaire pour d'autres cause: l'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes:
 - manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage;
 - préjudice causé par l'époux ;
 - défaut d'entretien;
 - absence du conjoint;
 - vice rédhibitoire chez le conjoint;
 - serment de continence ou le délaissement.

Il s'agit, cette fois d'une véritable décision de justice, dans laquelle, à la différence de la procédure de répudiation, les adouls et le juge d'homologation n'interviennent pas.

Un divorce judiciaire est immédiatement irrévocable. Pour la femme, le délai de viduité commence à la date du prononcé du jugement.

2. Autorités compétentes

Le juge, et parfois les adouls et le juge d'homologation (voir plus haut)

3. Divorce définitif : voir en fonction du type.